Общие условия предоставления гарантий по продукту «Гарантия» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформляемых в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»

по состоянию на «14» января 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Номер раздела	Название Раздела/ Приложения	Номер страницы
1.	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1-2
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2-4
3.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	4-5
4.	УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ	5-7
5.	ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГАРАНТА	7-9
6.	ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРИНЦИПАЛА	9-13
7.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	13-19
8.	ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ	19-20

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГАРАНТ - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», его филиалы и структурные подразделения.

Дата платежа – дата, установленная Договором, в которую ПРИНЦИПАЛ обязан погасить задолженность перед ГАРАНТОМ.

Заявление о присоединении к Общим условиям предоставления гарантий по продукту «Гарантия» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформляемых в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» – заявление, подписанное ПРИНЦИПАЛОМ на бумажном носителе при личной явке в Структурное подразделение ГАРАНТА или подписанное ЭП ПРИНЦИПАЛА в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно п. 1.8 Условий предоставления гарантии

Онлайн процесс – процесс рассмотрения заявки на продукт «Гарантия», заключения Договора и предоставления гарантий в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Принципал – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, обратившееся к ГАРАНТУ за предоставлением услуг. Годовая выручка ПРИНЦИПАЛА должна быть не более 400 млн. рублей.

Средства коммуникации – средства направления уведомлений или сообщений сторонами друг другу, а также подписания документов и заключения сделок между ПРИНЦИПАЛОМ и ГАРАНТОМ. К средствам коммуникации относятся электронная почта, смс-информирование, система «Клиент-Сбербанк»/ «Сбербанк Бизнес Онлайн». ПРИНЦИПАЛ имеет право обратиться к работникам ГАРАНТА, осуществляющим обслуживание клиентов в рамках кредитования, за получением информации по Договору.

Структурное подразделение – структурное подразделение ГАРАНТА (филиал/дополнительный офис филиала), осуществляющее работу с клиентами сегмента «Микро бизнес» и «Малый бизнес» по приему и обработке заявок на выдачу гарантий, сопровождению гарантий.

Сбербанк Бизнес Онлайн (далее – СББОЛ) - система дистанционного банковского обслуживания один из каналов отправки электронных документов ГАРАНТУ, не требующий установки специализированного программного обеспечения на рабочее место ПРИНЦПАЛА.

«Удостоверяющий центр» (далее – УЦ) – Удостоверяющий центр ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», аккредитованный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом РФ от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и законодательством Российской федерации.

Электронная подпись ПРИНЦИПАЛА (далее ЭП),- Усиленная неквалифицированная электронная подпись формата ГАРАНТА (УНЭП формата Банка), Усиленная неквалифицированная электронная подпись формата ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (УНЭП формата КОРУС), Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), Электронный ключ, Простая электронная подпись (ПЭП) – термины по тексту Договора используются в соответствии с положениями текущих действующих Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой, размещенных на официальном сайте ГАРАНТА в разделе «Малый бизнес и ИП» в сети интернет по адресу: http://www.sberbank.ru.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Общие условия предоставления гарантий по продукту «Гарантия» (далее – Условия предоставления гарантий), опубликованные на официальном сайте ГАРАНТА в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru, в разделе «Малому бизнесу и ИП» Заявление о присоединении к Общим условиям предоставления гарантий по продукту «Гарантия» (далее – Заявление), надлежащим образом заполненное и подписанное ПРИНЦИПАЛОМ, в совокупности являются заключенной между ПРИНЦИПАЛОМ и ГАРАНТОМ сделкой предоставления гарантии по продукту «Гарантия» (далее – Договор).

2.2. Заключение Договора между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ осуществляется путем присоединения ПРИНЦИПАЛА к настоящим Условиям предоставления гарантий в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Договор заключается на основании Заявления на Условиях предоставления гарантий, опубликованных на официальном интернет–сайте ГАРАНТА в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу и ИП», действующих на дату подписания ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ Заявления. Условия предоставления гарантий, опубликованные на официальном интернет–сайте ГАРАНТА, являются неизменными в течение всего срока действия Договора.

2.4. Договор заключается на основании указанных в Заявлении индивидуальных условий предоставления гарантии с учетом положений Условий предоставления гарантий, опубликованных на официальном интернет–сайте ГАРАНТА в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу и ИП», действующих на дату подписания ПРИНЦИПАЛОМ Заявления. Условия предоставления гарантии, опубликованные на официальном интернет-сайте ГАРАНТА, являются неизменными в течение всего срока действия Договора.

Фактом заключения Договора в электронной форме через систему СББОЛ, с использованием сервиса СБОФ является:
«При технической возможности [1] подписания УНЭП формата КОРУС или УКЭП ПРИНЦИПАЛА
со стороны ПРИНЦИПАЛА – подписание Заявления УНЭП формата КОРУС или УКЭП ПРИНЦИПАЛА и получение системой СББОЛ Заявления в формате файла PDF, с отдельным файлом подписи УНЭП формата КОРУС или УКЭП, подтверждающим действительность сертификата ПРИНЦИПАЛА, отсутствие внесения изменений со стороны ПРИНЦИПАЛА в условия подписанного Заявления и авторство ПРИНЦИПАЛА, с последующим отображением ПРИНЦИПАЛУ в системе СББОЛ файла Заявления и соответствующего ему файла подписи УНЭП формата КОРУС или УКЭП и присвоением в системе СББОЛ статуса «Подписано и Принято», а также указание даты смены статуса, являющейся датой принятия ГАРАНТОМ Заявления подписанного ПРИНЦИПАЛОМ.
При технической возможности[1] подписания УНЭП формата Банка или ПЭП ПРИНЦИПАЛА
со стороны ПРИНЦИПАЛА – подписание Заявления УНЭП формата Банка или ПЭП и направление ПРИНЦИПАЛУ электронного экземпляра подписанного Заявления, содержащего автоматически сформированный блок электронной подписи с информацией о процедуре подписания, в том числе, но не исключительно, о дате и времени подписания, подписанте и подписанном документе, и присвоение в системе СББОЛ статуса «Подписано и Принято». Указанная в блоке электронной подписи дата совпадает и также является датой принятия ГАРАНТОМ Заявления, подписанного ПРИНЦИПАЛОМ.

со стороны ГАРАНТА - выдача банковской гарантии в соответствии с индивидуальными условиями предоставления гарантий в рамках заключаемого Договора, в соответствии с принятым решением ГАРАНТА, которая осуществляется в течение 1 (Один) рабочего дня после подписания Заявления ПРИНЦИПАЛОМ при условии уплаты вознаграждения, указанного в п.3.7 Условий предоставления гарантий, и при условии отсутствия замечаний со стороны ГАРАНТА к указанным в Заявлении индивидуальным условиям предоставления гарантии, положительной проверки ключа сертификата УНЭП формата Банка или ПЭП ПРИНЦИПАЛА, и отсутствия необходимости дополнительного времени для повторного подписания Заявления со стороны ПРИНЦИПАЛА с учетом выявленных ГАРАНТОМ замечаний к содержанию Заявления и/или отрицательной проверки УНЭП формата Банка или ПЭП, используемой при подписании Заявления ПРИНЦИПАЛОМ.

Датой заключения Договора является дата предоставления гарантии ГАРАНТОМ.
Фактом заключения Договора в электронной форме через систему СББОЛ, с использованием сервиса СБОФ является:

Договор вступает в силу с даты принятия (акцепта) ГАРАНТОМ подписанного ПРИНЦИПАЛОМ Заявления, с подтверждением данного факта отметкой уполномоченного лица ГАРАНТА, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Дата подписания Договора со стороны ГАРАНТА соответствует дате, указанной в отметке ГАРАНТА о принятии Заявления от ПРИНЦИПАЛА. Дата подписания Заявления со стороны ПРИНЦИПАЛА соответствует дате, которую указывает ПРИНЦИПАЛ рядом с личной подписью в Заявлении.

2.5. Индивидуальные условия предоставления гарантии ПРИНЦИПАЛУ указываются в Заявлении.

---

[1] Техническая возможность определяется реализованной на момент заключения Договора функциональностью системы СББОЛ и сервиса Сбербанк Бизнес Онлайн Финансирование – Фронт в соответствии с Пользовательским соглашением об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и его мобильной версии.

2.6. Заявление на бумажном носителе предоставляется в Структурное подразделение ГАРАНТА, в котором ПРИНЦИПАЛ имеет расчетный счет (при наличии), указанный в Заявлении, при отсутствии расчетного счета, открытого у ГАРАНТА в Структурное подразделение ГАРАНТА, где оформлялась заявка.
2.7. Стороны признают и соглашаются, что Заявление в формате файла PDF, подписанное ЭП ПРИНЦИПАЛА в системе СББОЛ, с использованием (сервиса СБОФ), либо подписанное УНЭП формата КОРУС, УКЭП ПРИНЦИПАЛА, в том числе с использованием сервиса E-invoicing признается равнозначным Заявлением на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью ПРИНЦИПАЛА или уполномоченного лица ПРИНЦИПАЛА, и заверенному печатью (при наличии), и в случае возникновения споров является надлежащим доказательством в суде.
2.8. Договор является заключенным и вступает в силу с даты предоставления гарантии ГАРАНТОМ в соответствии с условиями, указанными в п. 1.4 Условий предоставления гарантий. Договор, в виде электронного документа, заключается при подключении ПРИНЦИПАЛА к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» в форме присоединения к «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».
2.9. ГАРАНТ вправе отказать ПРИНЦИПАЛУ в заключении Договора в электронной форме при выявлении фактов одностороннего (не согласованного с ГАРАНТОМ) изменения ПРИНЦИПАЛОМ индивидуальных условий предоставления кредита, наличии отрицательного результата проверки ключа сертификата УНЭП формата КОРУС, УКЭП или УНЭП формата Банка / введенного кода ПЭП, с помощью которой подписано Заявление и(или) выявлены ограничения (отсутствие полномочий) ПРИНЦИПАЛА по подписанию направляемого Заявления.
2.10. ГАРАНТ вправе потребовать заключить Договор в письменном виде на бумажном носителе.
2.11. ГАРАНТ вправе отказать ПРИНЦИПАЛУ в заключении Договора.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

3.1. ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить ПРИНЦИПАЛУ гарантию исполнения договорных обязательств по форме, прилагаемой в виде Приложения 1 к Заявлению.

3.2. ГАРАНТ направляет ПРИНЦИПАЛУ для дальнейшей передачи Бенефициару банковскую гарантию в письменной, либо электронной форме.

3.3. Банковской гарантией обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по договору/контракту, указанному в п.4 Заявления.

3.4. Срок действия выданной гарантии определен в п.2 Заявления.

3.5. ГАРАНТ предоставляет гарантию на условиях, указанных в п.5 Заявления.

3.6. Гарантия вступает в силу с момента ее отправки (передачи) ГАРАНТОМ, если в гарантии не предусмотрено иное. Текст выдаваемой гарантии закрепляет дату (момент) вступления предоставленной гарантии в силу.

3.7. Выдача гарантий осуществляется после уплаты вознаграждения за предоставление гарантии, размер которого указан в п.6 Заявления;

3.8. В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по гарантии, указанной в Заявлении, ПРИНЦИПАЛ не позднее даты, указанной в п.8 Заявления, возмещает ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в следующем порядке: равными долями от суммы, указанной в требовании о возмещении платежа, в срок не позднее 30 числа каждого

месяца в течение установленного Договором срока возмещения произведенного ГАРАНТОМ платежа. При отсутствии такой даты в месяце очередного платежа, платеж осуществляется в последний календарный день месяца. Если указанные даты (в том числе последний календарный день месяца) приходятся на нерабочий день, платеж осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения.

Сумма платежа округляется до целого значения (без знаков после запятой) по правилам математического округления. Размер последнего платежа равен разнице между произведенным ГАРАНТОМ платежом по гарантии и уплаченными ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ ранее суммами в счет возмещения произведенного платежа по гарантии.

Требование о возмещении платежа направляется курьером, фельдъегерской службой, через подразделения Почты России и (или) иных организаций связи, заказным письмом, телеграммой с уведомлением. Требование по усмотрению ГАРАНТА может быть направлено ГАРАНТОМ в электронной форме посредством средств коммуникации, на условиях, предусмотренных п.7.6. Условий предоставления гарантий. Дата наступления исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы платежа по гарантии определяется датой вручения (получения в электронной форме) требования, указанной в соответствующем документе фельдъегерской службы или в документе, оформленном курьером, подразделениями Почты России и/или иных организаций связи, с учетом особенностей, изложенных в п.7.6. Условий предоставления гарантий или датой направления требования по телекоммуникационным каналам связи, с учетом периода, указанного в настоящем пункте Условий предоставления гарантий.

В случае невозможности вручения ПРИНЦИПАЛУ требования о возмещении платежа по гарантии в связи с отсутствием ПРИНЦИПАЛА по адресу, указанному в Договоре (или в соответствии с п.7.6. Условий предоставления гарантий) или при отказе от вручения, датой получения требования о возмещении платежа и датой наступления исполнения вышеуказанных обязательств ПРИНЦИПАЛА является дата отметки, подтверждающей данный факт, зафиксированная в соответствующем документе фельдъегерской службы, подразделениями Почты России и иной организации связи или в документе, оформленном курьером (посыльным) и/или в электронном документе.

3.9. За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату, размер которой определен п.7 Заявления. Плата начисляется с даты осуществления платежа ГАРАНТОМ (не включая эту дату) по дату возмещения ПРИНЦИПАЛОМ платежа по гарантии (включительно).

Начисленная ГАРАНТОМ плата перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по гарантии.

3.10. Плата за внесение изменений по инициативе Принципала в условия Договора взимается единовременно и оплачивается не позднее дня подписания дополнительного соглашения к Договору. Указанная плата не взымается при изменении условий Договора в рамках реструктуризации задолженности при наличии просроченных платежей по Договору.

3.11. При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку, в размере, указанном в п.9 Заявления. Неустойка начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Уплата платежей по Договору производится платежным поручением со счетов ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц у ГАРАНТА или в других банках.

4.2. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц у ГАРАНТА в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет ГАРАНТА в случае, если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

4.3. Период начисления платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств исчисляется с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) и до даты возмещения ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ суммы платежа (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – до даты фактического возмещения платежа по гарантии, устанавливаемой в соответствии со сроком, указанным в п. 8 Заявления.

4.4. При исчислении платы за отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств, и неустойки, в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

4.5. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные со счетов ПРИНЦИПАЛА без его распоряжения на основании ранее данного акцепта, а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в поступившем платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек ГАРАНТА по получению исполнения, далее в следующей очередности:

1) на возмещение расходов за услуги, оказываемые авизующими банками;

2) на возмещение расходов по доставке гарантии Бенефициару/ПРИНЦИПАЛУ;

3) на уплату просроченной платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств;

4) на внесение текущей платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств;

5) на возмещение ГАРАНТУ просроченной суммы возмещения в счет произведенного платежа по гарантии;

6) на возмещение ГАРАНТУ суммы текущего размера возмещения в счет произведенного платежа по гарантии;

7) на уплату неустойки(ек) по Договору;

8) на уплату плат предусмотренных Договором.

Обязательства по Договору становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями Договора

Обязательства, связанные с возмещением платежа по гарантии могут быть исполнены ранее дат, установленных п. 8 Заявления, в полном объеме или частично. Платежи, поступившие в счет погашения возмещения платежа по гарантии ранее даты, установленной п. 8 Заявления, направляются ГАРАНТОМ на погашение указанных обязательств в счет ближайших по срокам платежей в погашение возмещения в счет произведенного платежа по гарантии, установленных п. 8 Заявления, с учетом очередности платежей, установленной п. 4.5 Условий предоставления гарантий.

При досрочном погашении обязательств возмещения платежа по гарантии, обязательства становятся срочными к погашению в дату поступления указанных средств и в поступившем размере, но не более суммы денежных средств, оставшейся после распределения поступивших денежных средств на иные платежи, установленные очередностью п. 4.5

Условий предоставления гарантий, до осуществления платежа по погашению суммы возмещения в счет произведенного платежа по гарантии, и которая в свою очередь, не может превышать сумму денежных средств, указанную в платежном документе, оформленном для осуществления досрочного погашения обязательств по Договору (при ее указании).Обязательства по плате за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств могут быть исполнены ранее Даты платежа в сумме не более начисленных на дату поступления ГАРАНТУ (включительно) денежных средств. В этом случае все обязательства по возмещению за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств становятся срочными к погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не более начисленной платы.

Под просроченными обязательствами в рамках Договора понимаются обязательства по Договору, не исполненные в Дату платежа.

4.6. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Договором, ГАРАНТ имеет право самостоятельно конвертировать полученные средства в валюту платежа по курсу и на условиях ГАРАНТА, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.

4.7. Денежные средства, поступившие в соответствии с платежными поручениями в уплату неустоек по Договору, при указании данного назначения платежа в качестве единственного в платежном документе, направляются ГАРАНТОМ на уплату неустоек в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной п. 4.5 Условий предоставления гарантий.

Излишне полученная сумма направляется ГАРАНТОМ на погашение обязательств в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 4.5 Условий предоставления гарантий.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГАРАНТА

5.1. Не позднее следующего рабочего дня после осуществления ГАРАНТОМ платежа по требованию Бенефициара, ГАРАНТ обязан известить ПРИНЦИПАЛА об исполнении ГАРАНТОМ обязательств по гарантии, указанной в Заявлении, направив ПРИНЦИПАЛУ требование о возмещении платежа, в котором ГАРАНТ одновременно уведомляет ПРИНЦИПАЛА о величине ежедневно начисляемой платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств.

5.2. ГАРАНТ имеет право требовать от ПРИНЦИПАЛА предоставления сведений и документов, подтверждающих выполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по договору (контракту) с Бенефициаром, обеспеченных гарантией.

5.3. ГАРАНТ имеет право: в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение размера платы, указанной в п. 7 Заявления, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения по изменению ключевой.

Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

ГАРАНТ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Изменение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении ГАРАНТА.

Уведомление об указанных в настоящем пункте изменениях направляется ПРИНЦИПАЛУ в порядке, предусмотренном п. 7.6 Условий предоставления гарантий.

5.4. ГАРАНТ имеет право в случае возникновения задолженности по оплате любых платежей по Договору, в пределах сумм задолженности, без распоряжения ПРИНЦИПАЛА списать средства со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА, открытых в валюте обязательства, либо в других банках, или списывать средства по мере их поступления в случае недостаточности денежных средств на указанных счетах ПРИНЦИПАЛА для погашения задолженности по Договору.

5.5. ГАРАНТ имеет право при недостаточности средств на расчетном(ых) счете(ах) ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА, открытых в валюте обязательства, для погашения задолженности платежей по Договору (в т.ч. неустойки), произвести продажу иностранной валюты с текущего(их) валютного(ых) счета(ов) ПРИНЦИПАЛА, открытых у ГАРАНТА, или производить продажу по мере поступления средств в случае их недостаточности на указанных счетах ПРИНЦИПАЛА для погашения задолженности по Договору по курсу и на условиях, установленных соглашениями о списании средств без распоряжения ПРИНЦИПАЛА, заключенными между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ, с зачислением выручки от продажи иностранной валюты на расчетный счет ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА, открытых в валюте обязательства, или в счет погашения задолженности перед ГАРАНТОМ.

5.6. ГАРАНТ имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых ПРИНЦИПАЛОМ отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности.

5.7. ГАРАНТ вправе отказаться от обязанности предоставить гарантию при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что ПРИНЦИПАЛ не сможет выполнить свои обязательства перед Бенефициаром, обеспеченные гарантией, а также о том, что возмещение платежа по гарантии не будет осуществлено ПРИНЦИПАЛОМ в установленные Договором сроки при следующих обстоятельствах:

1) неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возмещению ГАРАНТУ платежа по одной из ранее предоставленных гарантий;

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств по договору (контракту) с Бенефициаром, на котором основана гарантия;

3) неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ его платежных обязательств по Договору, а также по договорам о предоставлении кредита (в т.ч. кредитным договорам, договорам об открытии кредитных линий) и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/поручительств, которые заключены и могут быть заключены между ПРИНЦИПАЛОМ и ГАРАНТОМ до даты выдачи гарантии;

4) объявления ПРИНЦИПАЛА несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке;

5) если ПРИНЦИПАЛУ предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору;

6) принятия решений о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала/уставного фонда, прекращении деятельности ПРИНЦИПАЛА, а также если существует риск ликвидации ПРИНЦИПАЛА в соответствии с законодательством Российской Федерации или смерти ПРИНЦИПАЛА;

7) инициации процедуры банкротства ПРИНЦИПАЛА третьим лицом;

8) ухудшения финансового состояния ПРИНЦИПАЛА, что, по оценке ГАРАНТА, ставит под угрозу своевременное выполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору;

9) выхода или уменьшения доли какого-либо из участников ПРИНЦИПАЛА из общества, за исключением случаев продажи участниками своей доли третьим лицам или другим участникам;

10) предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, иных указах, нормативно правовых актах, федеральных законах, регулирующих в том числе, но не исключительно ограничение/прекращения сделок Банка в связи с ограничительными мерами в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов, безопасности Российской Федерации и обеспечения ее финансовой стабильности;

11) получения ГАРАНТОМ законных предписаний (постановлений, представлений, решений) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организаций уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, а также писем соответствующих министерств/ ведомств Российской Федерации /Банка России;

12) Иных случаях при нарушении условий Договора со стороны ПРИНЦИПАЛА.

5.8. ГАРАНТ обязан осуществить мероприятия, предусмотренные ч. 8 и ч. 9 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в сроки, предусмотренные ч. 11 ст. 45 указанного Федерального закона.

О своих требованиях ГАРАНТ уведомляет ПРИНЦИПАЛА в порядке, предусмотренном п. 7.6 Условий предоставления гарантий.

5.9. ГАРАНТ имеет право требовать от ПРИНЦИПАЛА предоставления сведений и документов, необходимых для осуществления функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРИНЦИПАЛА

6.1. ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА в течение 3 (Три) рабочих дней с даты получения требования предоставлять документы для контроля за выполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных гарантией, указанной в Заявлении.

6.2. Если ПРИНЦИПАЛ составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА предоставлять ежеквартально не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:

– бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью (при наличии печати) ПРИНЦИПАЛА, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);

– налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления

документа в подразделение ФНС России, заверенную руководителем и печатью (при наличии печати) ПРИНЦИПАЛА, для ПРИНЦИПАЛОВ, являющихся налогоплательщиками данного вида налога, в соответствии с условиями Налогового кодекса Российской Федерации и требованиями документов ПАО Сбербанк.

ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения указанного требования.

Если ПРИНЦИПАЛ - юридическое лицо, применяющее упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, либо индивидуальный предприниматель:

ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания периода, установленного действующим законодательством для составления налоговой декларации, предоставлять налоговую декларацию, заверенную руководителем и печатью (при наличии печати) ПРИНЦИПАЛА.

Если в период применения упрощенной системы налогообложения составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность или утрачено право на применение упрощенной системы налогообложения, то вместо указанных выше документов ПРИНЦИПАЛ обязан предоставлять ГАРАНТУ:

- не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания периода, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации для составления налоговой декларации - налоговую декларацию с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную руководителем и печатью (при наличии печати) ПРИНЦИПАЛА (если не утрачено право на применение упрощенной системы налогообложения);

- ежеквартально не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:

– бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации (для годовой отчетности: без отметки о способе отправления документа в подразделение ФНС России, если составлялась в период применения упрощенной системы налогообложения, или с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, если утрачено право на применение упрощенной системы налогообложения), заверенную руководителем и печатью (при наличии печати) ПРИНЦИПАЛА, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);

– налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную руководителем и печатью (при наличии печати) ПРИНЦИПАЛА, для ПРИНЦИПАЛОВ, являющихся налогоплательщиками данного вида налога, в соответствии с условиями Налогового кодекса Российской Федерации и требованиями документов ПАО Сбербанк.

ПРИНЦИПАЛ, обязан по требованию ГАРАНТА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения указанного требования.

Если ПРИНЦИПАЛ, применяет Патентную систему налогообложения:

ПРИНЦИПАЛ, обязан по требованию ГАРАНТА предоставлять отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения указанного требования,

сведения и документы, необходимые ГАРАНТУ для осуществления функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства, в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты получения указанного требования.

6.3. ПРИНЦИПАЛ обязан уведомить ГАРАНТА об изменении в составе участников, о его предстоящей(ем) ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала/уставного фонда, прекращении деятельности в течение 3 (Три) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления или подачи ПРИНЦИПАЛОМ заявления в регистрирующие органы о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

6.4. ПРИНЦИПАЛ обязан не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня предполагаемого совершения сделки уведомить ГАРАНТА о планируемых заимствованиях денежных средств, (в т.ч. в форме кредитов и займов от третьих лиц, эмиссии собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), предоставлении любого поручительства/гарантии, суммы которых по отдельности превышают 20 (Двадцать) процентов от суммы гарантии, указанной в п. 1 Заявления. Заимствования денежных средств/поручительства/гарантии в валюте, отличной от валюты гарантии по Договору, пересчитываются в валюту гарантии по Договору по курсу Банка России на последнюю дату истекшего календарного месяца.

6.5. ПРИНЦИПАЛ обязан не заключать без согласия ГАРАНТА сделки, связанные с обременением залогом имущественных активов, являющихся обеспечением исполнения обязательств по Договору и принадлежащих ПРИНЦИПАЛУ, по своим обязательствам перед третьими лицами или по обязательствам третьих лиц.

6.6. ПРИНЦИПАЛ обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед ГАРАНТОМ не проводить без согласования с ГАРАНТОМ:

6.6.1. изменение в составе акционеров/участников, владеющих 20,0 и более процентами акций/долей в уставном капитале;

6.6.2. изменение организационно-правовой формы общества;

6.6.3. изменение органов управления и/или их полномочий;

6.6.4. создание дочерних обществ.

6.7. ПРИНЦИПАЛ обязан:

6.7.1. не позднее 2 (Два) рабочих дней с даты получения уведомления ГАРАНТА о получении от Бенефициара требования платежа по предоставленной гарантии сообщить ГАРАНТУ о своем согласии или о мотивированных возражениях по сути предъявленного Бенефициаром требования;

6.7.2. в срок не позднее 2 (Два) рабочих дней с даты, следующей за датой, когда ПРИНЦИПАЛУ стало известно о фактическом наступлении соответствующего обстоятельства/случая/события, уведомлять ГАРАНТА в порядке, предусмотренном Договором (п.7.6 Условий предоставления гарантии), о фактическом наступлении соответствующих обстоятельств/случаев/событий, очевидно свидетельствующих о том, что у ПРИНЦИПАЛА возникли обязательства перед Бенефициаром, обеспеченные гарантией, в случае неисполнения которых Бенефициар будет вправе предъявить требования ГАРАНТУ по выданной гарантии.

6.8. В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару, ПРИНЦИПАЛ в срок, указанный в п. 8 Заявления, обязан возместить ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме.

6.9. ПРИНЦИПАЛ обязан обеспечить согласование с ГАРАНТОМ условий заключаемого между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента ГАРАНТА, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с ГАРАНТОМ договорам, а также внесение изменений в действующее (ие) соглашение(я).

6.10. ПРИНЦИПАЛ обязуется предоставлять ГАРАНТУ/содействовать в получении ГАРАНТОМ от залогодателей-третьих лиц (*применяется при наличии залогодателей третьих лиц*) соответствующие документы (информацию) и выполнять /содействовать выполнению залогодателями-третьими лицами (*применяется при наличии залогодателей третьих лиц*) иные действия необходимые для осмотра ГАРАНТОМ и уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета залога по месту его хранения (нахождения) (*применяется при оформлении залогового обеспечения по Договору*) и ознакомления ГАРАНТА и уполномоченных представителей (служащих) Банка России с деятельностью ПРИНЦИПАЛА и залогодателей (*применяется при наличии залогодателей третьих лиц*), в том числе непосредственно на месте ведения бизнеса.

6.11. При предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде залога имущества (предмет залога) и использовании залогодателем мобильного сервиса для проведения удаленного осмотра предмета залога, установленного залогодателем согласно направленного уведомления ГАРАНТА (далее – Мобильное приложение для проведения осмотра предмета залога) и наличия у залогодателя технической возможности его использования, ПРИНЦИПАЛ обязуется обеспечить:

- проведение залогодателем мероприятий по идентификации, фотофиксации и/или видеофиксации предмета залога с функцией определения геопозиции, даты и времени осуществления фотосъемки и/или видеосъемки и заполнение текстовой информации по предмету залога (далее – Осмотр предмета залога) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправки залогодателю посредством использования Мобильного приложения для проведения Осмотра предмета залога уведомления ГАРАНТА о необходимости осуществления Осмотра предмета залога;

- предоставление залогодателем ГАРАНТУ посредством использования Мобильного приложения для проведения осмотра предмета залога видеоматериалов и/или фотоматериалов Осмотра предмета залога с функцией определения геопозиции, даты и времени осуществления сьемки в день его проведения;

- подписание пакета документов залогодателем, сформированного ГАРАНТОМ на основании полученных материалов Осмотра предмета залога и направленного залогодателю для их подтверждения и согласования, в течение 1 (одного) рабочего дня после получения указанного в настоящем пункте Договора пакета документов, УКЭП/УНЭП залогодателем/уполномоченным(ыми) лицом(ами) залогодателя(ей) в порядке, предусмотренном договором залога (ипотеки), заключенным с ГАРАНТОМ (залогодержателем).

6.12. ПРИНЦИПАЛ обязуется безусловно и полностью возместить все суммы, уплаченные ГАРАНТОМ по гарантии и в связи с ней (в том числе в случае признания соответствующей гарантии недействительной по любым основаниям), включая штрафы, комиссии, пени, неустойки (с учетом налогов), в том числе связанных с невозможностью исполнения ГАРАНТОМ обязательств по осуществлению платежей по соответствующей гарантии, в случаях предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, иных указах, нормативно правовых актах, федеральных законах, регулирующих в том числе, но не исключительно ограничение/прекращения сделок Банка в связи с ограничительными мерами в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов, безопасности Российской Федерации и

обеспечения ее финансовой стабильности, а так же в случае получения ГАРАНТОМ законных предписаний (постановлений, представлений, решений) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организаций уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, а также писем соответствующих министерств/ ведомств Российской Федерации /Банка России на любом этапе в период действия отношений сторон Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. ПРИНЦИПАЛ не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по Договору другому лицу без согласия ГАРАНТА.

7.2. В случае досрочного прекращения действия гарантии, указанной в Заявлении и/или

– возврата ПРИНЦИПАЛОМ или Бенефициаром ГАРАНТУ оригинального экземпляра гарантии,

– получения ГАРАНТОМ уведомления Бенефициара (в форме заказного письма с уведомлением/в форме электронного документа) о досрочном прекращении действия гарантии или об освобождении ГАРАНТА от обязательств по гарантии,

– получения ГАРАНТОМ уведомления (в формате СПФС/Finline-сообщения) от Бенефициара/ авизующего банка о досрочном прекращении действия гарантии или об освобождении ГАРАНТА от обязательств по гарантии,

вознаграждение, уплаченное ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ в соответствии с п. 6 Заявления, возврату не подлежит.

7.3. В случае предоставления гарантии(ий) в пользу Бенефициаров, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ПРИНЦИПАЛ несет ответственность за риски, связанные с отказом Бенефициара в принятии гарантии по форме(ам), приведенной(ым) в Приложении №1 к Заявлению (в т.ч. за риск пропуска срока для представления документов на участие в конкурсе/ аукционе). В случае отказа Бенефициара(ов) принять гарантию(ии) обязательство ГАРАНТА по выдаче гарантии(ий) будет считаться надлежаще исполненным.

7.4. В случае предоставления гарантии(ий) в пользу Бенефициаров, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», стороны Договора соглашаются на размещение информации по гарантии и копии гарантии в едином реестре банковских гарантий, размещаемом в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с требованиями указанного Федерального закона, и понимают последствия раскрытия информации, содержащейся в Договоре.

7.5. ПРИНЦИПАЛ согласен, что требование по гарантии может быть предъявлено Бенефициаром как в письменной форме, так и в электронной форме посредством средств коммуникации.

7.6. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по Договору, может быть совершено в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа.

Уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченными лицами Сторон, доставлено адресату посыльным, заказным

письмом или телеграммой с уведомлением: ГАРАНТУ – по почтовому адресу, ПРИНЦИПАЛУ – юридическому лицу – по адресу и почтовому адресу, ПРИНЦИПАЛУ - Индивидуальному предпринимателю – по адресу регистрации и адресу фактического проживания, указанному в Договоре (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п. 9.4 Условиями предоставления гарантий.

Уведомление или сообщение ГАРАНТА считается доставленным ПРИНЦИПАЛУ надлежащим образом, если оно доставлено ПРИНЦИПАЛУ, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) ГАРАНТОМ в соответствии с условиями Договора, ПРИНЦИПАЛ не явился за его получением и (или) отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган Почты России или другой организации связи проинформировал ГАРАНТА.

Датой доставки почтовой корреспонденции (уведомления или сообщения ГАРАНТА) считается дата его получения ПРИНЦИПАЛОМ, а при неявке ПРИНЦИПАЛА за получением почтовой корреспонденции или отказе от ее получения, или ее невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отметки Почты России или иного органа/организации связи о невручении ПРИНЦИПАЛУ почтовой корреспонденции, направленной ГАРАНТОМ.

Также Стороны пришли к соглашению, что факт доставки почтовой корреспонденции органами Почты России Стороне Договора также может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте Почты России.

Стороны Договора пришли к соглашению, что электронное уведомление или иное сообщение, документ считается направленным надлежащим образом, если он(о) доставлен(о) стороне Договора посредством АС дистанционного взаимодействия «Сбербанк Бизнес-онлайн» (СББОЛ), в том числе с использованием сервисов СБОФ и(или) E-invoicing и подписан(о) уполномоченными лицами Сторон в соответствии с требованиями законодательства, обычаями делового оборота, Договором, с учетом применения правил использования электронных подписей в СББОЛ и сервисах СБОФ и(или) E-invoicing, установленных положениями действующих Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой, размещенных на официальном сайте ГАРАНТА в разделе «Малый бизнес и ИП» в сети интернет по адресу: http://www.sberbank.ru, и условий использования сервиса E-invoicing, а также электронное уведомление доставлено ПРИНЦИПАЛУ в «Личный кабинет» СББОЛ, с проставлением любой из следующих отметок КРЕДИТОРА: «ВашСбер», «Сбербанк», «Ваш СберБизнес», «СберБизнес», «Сбер».

Стороны Договора соглашаются и подтверждают, что электронное уведомление ГАРАНТА, о возникновении просроченной задолженности на ранних стадиях (до 30 календарных дней), об изменении срока Договора при частичном досрочном погашении задолженности, о предстоящих платежах по Договору, могут быть направлены ГАРАНТОМ посредством электронного документооборота в СББОЛ, в том числе через сервисы СБОФ и(или) E-invoicing, и считается направленным надлежащим образом, если на таком уведомлении проставлена любая из следующих отметок ГАРАНТА: «ВашСбер», «Сбербанк», «Ваш СберБизнес», «СберБизнес», «Сбер».

При этом, Стороны пришли к соглашению, что помимо сообщений и уведомлений, ПРИНЦИПАЛ вправе направлять ГАРАНТУ посредством СББОЛ, в том числе с использованием сервисов СБОФ и(или) E-invoicing в электронной форме все предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ

документы, включая уведомления, обращения, заявления, выписки, справки, расшифровки, отчетно-финансовые и иные документы ПРИНЦИПАЛА или их копии, оформленные в соответствии с требованиями Договора, законодательства, правил их оформления и подписания, проставления печатей (при наличии, для копий), исходящего номера и других обязательных реквизитов направляемых документов , за исключением:

- платежных поручений на перечисление средств со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА,
- если ПРИНЦИПАЛ юридическое лицо - корпоративного(ых) одобрения(ий) условий получения гарантии,
- учредительных и правоустанавливающих документов ПРИНЦИПАЛА, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для ПРИНЦИПАЛА – юридического лица) или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для ПРИНЦИПАЛОВ – индивидуальных предпринимателей),
- документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных третьих лиц.

При этом ГАРАНТ вправе потребовать, а ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА в указанный в требовании срок предоставить ГАРАНТУ на бумажном носителе любой из документов, направленных или возможных к направлению ГАРАНТУ в электронной форме.

Стороны пришли к соглашению, что документы, направленные в электронном виде, являются надлежащим доказательством и могут быть использованы при возникновении споров, в том числе в судебных органах.

Стороны Договора соглашаются и подтверждают, что уведомление о возникновении текущей просроченной задолженности по Договору до 30 календарных дней , изменения размера Платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств, предусмотренной Договором может быть также предоставлено/направлено ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ посредством телефонных звонков/sms-сообщений на номер мобильного телефона представителя ПРИНЦИПАЛА или ПРИНЦИПАЛА, реквизиты которого указаны в разделе Договора «Реквизиты ПРИНЦИПАЛА».

Уведомление ПРИНЦИПАЛУ кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.3. Условий предоставления гарантий должно быть направлено ГАРАНТОМ не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты вступления новых условий Договора в силу, если иное не предусмотрено условиями Договора или заключенном дополнительном соглашении к Договору.

Изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.3 Условий предоставления гарантий, действительны, если они совершены в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством СББОЛ или сервиса E-invoicing и подписаны уполномоченными лицами Сторон, если иной порядок и способ не будет предусмотрен заключаемым дополнительным соглашением к Договору.

Если между ПРИНЦИПАЛОМ и ГАРАНТОМ заключено Соглашение об обмене информацией с ПАО Сбербанк в рамках кредитного мониторинга, ПРИНЦИПАЛ вправе направлять ГАРАНТУ посредством системы программ «1С: Предприятие 8» с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть», в электронной форме бухгалтерскую отчетность, а также следующие документы/данные (показатели) по запросу ГАРАНТА:

- сумма амортизации за год,
- сумма задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал,

− сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты,

− сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты,

− сумма просроченной дебиторской задолженности,

− сумма просроченной кредиторской задолженности,

− сумма незавершенного строительства и незаконченных операций по приобретению, модернизации и т.п. основных средств.

Такие документы/данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченными на подписание лицами в соответствии с требованиями к указанным документам/данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанной системы/сервиса, с использованием электронной подписи.

При этом ГАРАНТ вправе потребовать, а ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА в указанный в требовании срок предоставить Гаранту на бумажном носителе любой из документов/любые из данных (показателей), направленных/возможных к направлению ГАРАНТУ в электронной форме.

7.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ПРИНЦИПАЛОМ обязательств и наличии просроченной задолженности по Договору ГАРАНТ имеет право без уведомления ПРИНЦИПАЛА:

1) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных ГАРАНТОМ с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение ПРИНЦИПАЛОМ просроченной задолженности по Договору;

2) предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных договоров информацию и документы, подтверждающие права ГАРАНТА по Договору, в том числе о предоставленной ПРИНЦИПАЛУ гарантии, размере задолженности ПРИНЦИПАЛА по Договору, условиях Договора, а также информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, в том числе содержащую их персональные данные.

ГАРАНТ вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Договору другому лицу без согласия ПРИНЦИПАЛА.

ПРИНЦИПАЛ не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по Договору другому лицу без согласия ГАРАНТА.

7.8. Изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, предусмотренных п. 5.3 Договора, действительны, если они совершены в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа и подписаны уполномоченными на то лицами.

7.9. В случае изменения одной из сторон своего адреса или почтового адреса она обязана информировать об этом другую сторону в срок не позднее 1 (Один) рабочего дня с даты указанных изменений.

Если ПРИНЦИПАЛ – юридическое лицо, то в случае изменения ПРИНЦИПАЛОМ своего наименования, местонахождения или почтового адреса ПРИНЦИПАЛ обязан информировать об этом ГАРАНТА в срок не позднее 1 (Один) рабочего дня с даты указанных изменений.

Если ПРИНЦИПАЛ – индивидуальный предприниматель, то в случае изменения ПРИНЦИПАЛОМ адреса регистрации, фактического места жительства, фамилии или имени он обязан информировать об этом ГАРАНТА в срок не позднее 1 (Один) рабочего дня с даты указанных изменений.

В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

7.10. ПРИНЦИПАЛ обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора, без согласия ГАРАНТА.

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации ПРИНЦИПАЛОМ в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.

7.11. ПРИНЦИПАЛ уведомлен, что ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.

7.12. ПРИНЦИПАЛ ознакомился с действующими на момент заключения настоящего Договора тарифами ГАРАНТА и согласен с тем, что изменение Тарифов осуществляется ГАРАНТОМ в одностороннем порядке, при этом ПРИНЦИПАЛ обязуется принимать все разумные и достаточные меры для получения информация о новых Тарифах ГАРАНТА, в том числе, но не исключительно: посещать офисы ГАРАНТА с целью ознакомления с публикуемой ГАРАНТОМ информацией, с достаточной регулярностью посещать сайт ГАРАНТА в сети Интернет, а также принимать иные меры для предотвращения негативных последствий, связанных с отсутствием у ПРИНЦИПАЛА информации о реализации ГАРАНТОМ своих прав по Договору.

7.13. ПРИНЦИПАЛ обязан уведомить ГАРАНТА об изменениях полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение сделок от имени ПРИНЦИПАЛА и иных сведений, необходимых ГАРАНТУ для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Три) рабочих дней копий подтверждающих документов. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного условия ГАРАНТ не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений ПРИНЦИПАЛА.

7.14. ПРИНЦИПАЛ и ГАРАНТ признают, что Договор, заключенный в виде электронного документа, имеет равную юридическую силу с Договором, оформленным на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя ПРИНЦИПАЛА / ГАРАНТА с проставлением оттиска печати стороны (сторон) Договора, и в случае возникновения споров является надлежащим доказательством в суде.

7.15. ПРИНЦИПАЛ уведомлен и признает, что при осуществлении электронного документооборота с ГАРАНТОМ информация и сведения, в том числе составляющие банковскую тайну, могут быть направлены и получены в электронном виде.

7.16. ГАРАНТ И ПРИНЦИПАЛ при осуществлении электронного документооборота обязуются соблюдать правила использования Электронной подписи, правила и порядок обеспечения безопасности при использовании Электронной подписи ГАРАНТА и соответствующих Удостоверяющих центров, выдающих квалифицированные сертификаты ключа проверки подписи.

7.17. В случае, если гарантией предусмотрено условие об обеспечении суммой гарантии возмещения убытков/ обязательств ПРИНЦИПАЛА по предоставлению новой банковской гарантии и / или условие о том, что гарантия обеспечивает неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, установленных договором/контрактом, указанным в п.4 Заявления, то ПРИНЦИПАЛ обязуется безусловно возместить все суммы, уплаченные

ГАРАНТОМ по гарантии, включая убытки / обязательства ПРИНЦИПАЛА по предоставлению новой банковской гарантии.

7.18. ПРИНЦИПАЛ несет ответственность за соответствие условий (формулировок) и формы гарантии:

- действующему законодательству Российской Федерации, в том числе, но не исключительно: Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральному закону от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлению Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлению Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 №1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- заключенному договору, контракту, конкурсной, аукционной документации в рамках которых выдается гарантия.

При этом, ПРИНЦИПАЛ несет ответственность за наступление неблагоприятных последствий, вызванных несоответствием гарантии предъявляемым к гарантии требованиям, условиям.

7.19. В случае, если гарантией предусмотрено условие, что гарантия помимо исполнения конкретных обязательств по договору/контракту, указанному в п.4 Заявления гарантирует также уплату ПРИНЦИПАЛОМ неустоек/штрафных санкций, вследствие неисполнения обязательств по договору/контракту, указанному в п.4 Заявления, то ПРИНЦИПАЛ обязуется безусловно возместить все суммы, уплаченные ГАРАНТОМ по гарантии, включая штрафы, комиссии, пени, неустойки (с учетом налогов), которые должен уплатить ПРИНЦИПАЛ Бенефициару в соответствии с условиями договора/контракта, указанного в п.4 Заявления.

7.20. В случае, если в тексте гарантии отсутствует условие об ограничении размера ответственности ГАРАНТА суммой гарантии, то ПРИНЦИПАЛ уведомлен об этом и обязуется безусловно возместить ГАРАНТУ любую сумму, уплаченную ГАРАНТОМ в соответствии с требованием Бенефициара.

7.21. В случае, если гарантией, выданной в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», предусмотрено, что изменения, вносимые в договор о проведении капитального ремонта, не освобождают

ГАРАНТА от исполнения обязательств по банковской гарантии, то ПРИНЦИПАЛ обязан предварительно письменно согласовывать с ГАРАНТОМ все изменения и дополнения, вносимые Бенефициаром и ПРИНЦИПАЛОМ в текст договора/контракта, указанного в п.4 Заявления, касающихся гарантируемых обязательств, а также ПРИНЦИПАЛ обязан предоставлять ГАРАНТУ все заключенные дополнительные соглашения к договору/контракту, указанному в п.4 Заявления, в течение 3 календарных дней, с даты их заключения.

7.22. В случае, если в тексте гарантии отсутствует условие об уменьшении суммы возмещения на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных договором/контрактом, указанным в п.4 Заявления и оплаченных Бенефициаром, то ПРИНЦИПАЛ обязан возместить платеж по гарантии ГАРАНТУ, включая суммы уплаченных ГАРАНТОМ в пользу Бенефициара неустоек, независимо от наличия или отсутствия мотивированных возражений по существу требования.

7.23. В случае, если в тексте гарантии, выданной в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, отсутствует полный перечень документов или часть документов, прилагаемых к требованию платежа по гарантии, то ПРИНЦИПАЛ обязан возместить платеж по гарантии ГАРАНТУ независимо от наличия или отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара.

7.24. ПРИНЦИПАЛ обязан возместить платеж по гарантии ГАРАНТУ, включая суммы уплаченных ГАРАНТОМ в пользу Бенефициара неустоек, независимо от наличия или отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара в следующих случаях:

- В тексте гарантии отсутствует описание предмета договора/контракта, указанного в п.4 Заявления;

- В тексте гарантии отсутствует перечисление отдельных обязательств, предусмотренных договором/контрактом, указанным в п.4 Заявления;

- В тексте гарантии отсутствует адрес филиала ГАРАНТА для предъявления требования платежа по гарантии;

- Наличия в тексте гарантии условия о возможности внесения изменений в договор/контракт, указанный в п.4 Заявления и заключенный между Бенефициаром и ПРИНЦИПАЛОМ, без согласования с ГАРАНТОМ.

7.25. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция» (Термин «коррупция» понимается в значении, определенном в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

8.1. ПРИНЦИПАЛ подтверждает и гарантирует, что является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. ПРИНЦИПАЛ подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора и иных договоров и соглашений, предусмотренных настоящими Условиями

предоставления гарантий, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, то будут получены или вступят в действие в установленном порядке и до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. ПРИНЦИПАЛ заверяет, что случаи и события, перечисленные в пункте 5.7 Условий предоставления гарантий, на дату заключения Договора не наступили и не возникнут в течение срока действия Договора.

8.4. Вся фактическая информация, предоставленная ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора не было выявлено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать предоставленную информацию неверной или вводящей в заблуждение ГАРАНТА в каких-либо существенных аспектах.

8.5. В отношении ПРИНЦИПАЛА не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности ПРИНЦИПАЛА надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

8.6. ПРИНЦИПАЛОМ исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести ПРИНЦИПАЛА к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

8.7. ПРИНЦИПАЛ имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности.

8.8. Насколько известно ПРИНЦИПАЛУ, не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести ПРИНЦИПЛА к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.